

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 233 del 05/07/2021

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 89 DEL 05/07/2021

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, per l'affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" - Determina a contrarre affidamento incarico servizi tecnici.

CUP: C87H21000240002

CIG: 881014272B

COD.

CAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Regione Calabria, in linea con la strategia nazionale sulla valorizzazione dei Borghi promossa operativamente dal MIBACT nel 2017 (Anno dei Borghi – Redazione Carta dei Borghi – Progetto Borghi Viaggio Italiano) e delineate nella Legge n° 158/2017 "Salva borghi", ha inteso investire sui borghi, come "luoghi" di fruizione responsabile e di sperimentazione di nuove forme di ospitalità, di intrattenimento e di socialità, destinate ad un target di domanda lontano dagli schemi del turismo di massa e più prossimo al turismo "lento" e sostenibile;
- la Regione Calabria, pertanto, ha pubblicato l'Avviso pubblico per il "Sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria" finalizzato a stimolare le proposte progettuali che provengono direttamente dai territori interessati per la valorizzazione e la promozione turistico-culturale dei Borghi della Calabria, ricchi di testimonianze del passato e custodi della storia, delle tradizioni e dell'identità del territorio;
- il Comune di Squillace aderendo a tale avviso con deliberazione n° 02 del 19/09/2018 del Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale, ha approvato la proposta di un progetto dal titolo: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", contenente il contesto territoriale di riferimento, gli obiettivi e gli interventi nonché il formulario da inviare alla Regione Calabria mediante procedura telematica;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n° 14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura Settore n° 02 - Borghi Aree e Parchi Archeologici, avente ad oggetto: "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva", dal quale si evince che il Comune di Squillace è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- la nota del Dipartimento Regionale Istruzione e Cultura Settore n° 2 del 22.12.2020, prot. n° 422445, acclarata al protocollo generale in data 23/12/2020 al prot. n° 7416, con la quale al fine di addivenire alla sottoscrizione della Convenzione, si richiede l'invio della documentazione necessaria per il controllo tecnico-amministrativo propedeutico e vincolante per la sottoscrizione della Convenzione medesima;

Considerato che:

- in data 15/04/2021 con Repertorio n. 9088 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria per l'esecuzione dell'intervento "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 con il quale è stata approvata e pubblicata sul BURC n. 128 del 31 Dicembre 2020, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- fra gli interventi è inserito il progetto denominato "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", Ente Beneficiario: Comune di Squillace per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006 oggetto della presente convenzione;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. n° 02 del 19/09/2018 del Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale, ha approvato la proposta di un progetto dal titolo: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", contenente il contesto territoriale di riferimento, gli obiettivi e gli interventi nonché il formulario da inviare alla Regione Calabria mediante procedura telematica;
- nel Programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 07 del 08/01/2021 avente ad oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2000 2006. APQ Borghi ed Ospitalità - Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di

valorizzazione dei Borghi della Calabria – Procedimento propedeutico alla sottoscrizione della Convenzione. Richiesta documentazione. Sono stati approvati gli atti per la dimostrazione dei requisiti;

Considerata l'impossibilità di eseguire le attività suddette ricorrendo alle professionalità interne all'U.T.C., anche per oggettive difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto necessario procedere con l'affidamento dell'incarico professionale di Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, dell'“*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*”, così come previsto all'art 24 comma 1 lett. d del D. Lgs 50/2016;

Posto che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale e dall'elenco annuale, occorre procedere al conferimento dell'incarico ai soggetti esterni cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorzarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice ed in conformità a quanto previsto all'art. 1 comma 2 lett b) del Decreto-Legge n. 76/2020, per le seguenti attività:

- ☒ rilievi ed accertamenti preliminari;
- ☒ progettazione: ☒ definitiva ☒ esecutiva;
- ☒ coordinamento della sicurezza in fase: ☒ di progettazione ☒ di esecuzione;
- ☒ direzione dei lavori;

Preso atto che, pertanto, è necessario avviare una procedura negoziata per l'individuazione degli operatori economici ai quali bisognerà conferire il precitato incarico tecnico professionale;

Considerato che:

- il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 101.501,45, oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse;
- l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata ammontante ad € 80.556,71, oltre ad IVA ed oneri contributivi, (computato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016), è inferiore alla soglia comunitaria prevista per l'affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- la tipologia ed il valore dei servizi di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato decreto, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento dei servizi tecnici di: Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell'“*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*”, mediante affidamento di cui al comma 2 lett. b) del menzionato articolo 36, previa valutazione comparativa delle offerte fornite da n° 5 (cinque) soggetti da individuare mediante l'elenco di professionisti esterni del Comune di Squillace;

Atteso che:

- al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2021;
- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del C.I.G. n. 881014272B;
- il C.U.P. dell'investimento in parola è il seguente: **C87H21000240002**;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
 - la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”;
 - il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - il D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei Contratti”;
 - il DPR n° 207/2010 “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- inserire attestazione di insustistenza conflitto

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa, proponendo di avviare la procedura necessaria all'affidamento dell'incarico professionale relativo alla Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell'“*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*”, a fronte di un compenso tecnico ammontante, ad € 80.556,71 oltre Cassa (4%) ed IVA al 22% come per legge;
2. **di procedere** nell'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all'ingegneria e all'architettura;
3. **di dare atto** che per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziale troverà applicazione quanto previsto dall'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. **di approvare** l'allegato schema di lettera di invito per procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara predisposto dall'Ufficio Tecnico di questo Comune;
5. **di prendere atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il professionista che risulterà aggiudicatario del servizio;
6. **di rilevare**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Antonio Macaluso;
7. **di dare atto** che l'iniziativa è stata finanziata dalla Regione Calabria giusta Convenzione con il Comune di Squillace in data 15/04/2021 Repertorio n. 9088;
8. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

f.to Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____ f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____ L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

